

1507869-81.2019.8.26.0451

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Rodrigo Pares Andreucci

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/10/2022

... EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA ASSENTADA EM ANTERIOR REGISTRO DE INCIDÊNCIA AO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO APTA A JUSTIFICAR A MAJORAÇÃO DA REPRIMENDA. DESPROPORCIONALIDADE. ORDEM CONCEDIDA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

3ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campo, 55, Piracicaba - SP - cep 13417-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1507869-81.2019.8.26.0451 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1507869-81.2019.8.26.0451

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Paulo Sergio Alves Baptista

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Pares Andreucci

VISTOS.

PAULO SÉRGIO ALVES BAPTISTA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, §1º e §4º, incisos I e IV, do Código Penal, porque no dia 15 de março de 2019, por volta de 00h10min, no estabelecimento comercial denominado "Concede Assessoria Previdenciária", localizado na rua Governador Pedro de Toledo, nº 594, Centro, nesta cidade e Comarca de Piracicaba, agindo em concurso e com identidade de propósitos com um terceiro indivíduo não identificado, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu para si, uma televisão, marca Sony, tela de LCD, 52 polegadas, avaliada indiretamente em R\$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais - fls. 12), pertencente ao referido estabelecimento.

A denúncia foi recebida em 25/05/2022 (fls. 173), sendo o réu citado (fls. 178), tendo apresentado defesa preliminar a fls. 181/182.

Durante a instrução foram ouvidas a vítima e uma testemunha da acusação, após o que o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram suas alegações finais.

É o relatório.

DECIDO.

Trata-se de crime de furto qualificado.

A ação é procedente, em parte.

A materialidade do delito encontra-se demonstrada pelo B0 de fls. 04/05, pelo laudo pericial de fls. 63/64, bem como pela prova oral colhida nos autos.

A autoria foi demonstrada a contento.

O réu, na fase policial, esclareceu praticou o furto de uma televisão de tela fina, tamanho grande, de um local na Rua Governador Pedro de Toledo. Arrombou a porta da frente com uma chave de fenda. Depois disso, vendeu o televisor para uma pessoa desconhecida que estava de bicicleta, por R\$ 250,00. Ao verificar as filmagens do momento do furto, acabou por confessar os fatos aos policiais (fls. 08).

Em juízo, o réu manteve a confissão. Disse que passou pelo local com uma chave de fenda, com a qual forçou a tranca da porta, que se abriu. Deixou a porta encostada para voltar depois. Conversou com outro rapaz, que o acompanhou ao local "de xereta", sem qualquer envolvimento na ação. Subtraiu o televisor e trocou por drogas, sem a participação do amigo.

E a confissão do réu encontra amparo na prova dos autos.

A representante da vítima, Lylian Cristina Fonseca de Oliveira, que era funcionária do escritório Concede Assessoria Previdenciária e que não presenciou os fatos.

Disse que ao chegar ao local encontrou a porta arrombada e a falta do televisor.

Pelas imagens, viram que o agente quebrou o cadeado da porta e saiu, voltando logo depois um tempo acompanhado de outro indivíduo que o aguardou do lado de fora, enquanto ele subtraiu o televisor. Ambos saíram juntos. A ação foi registrada pelo sistema de monitoramento e, pelas imagens, observou que o agente ostentava uma tatuagem no antebraço e olhou diretamente para a câmera. O réu parecer ser o agente, mas não tem certeza diante do tempo decorrido.

Dessa forma, amplamente demonstrado nos autos, tanto que confessado pelo réu, que no dia dos fatos ele arrombou a porta do estabelecimento comercial fazendo uso de uma chave de fenda.

Esse fato veio ainda comprovado pelas palavras da representante da vítima e também pelo laudo pericial de fls. 64, onde se constatou que a fechadura do imóvel apresentava amolgaduras características de ação de alavanca associada a esforço muscular.

Da mesma forma, admitiu o réu, fato este também comprovado pela representante da vítima, que ele, depois de abrir a porta do estabelecimento, afastou-se e voltou com um comparsa que o aguardou fora do local, dando-lhe segurança enquanto subtraía o aparelho. Ainda que o réu tente dizer que essa pessoa somente o acompanhou por ser "xereta", é certo que ao se postar do lado de fora, praticou importante auxílio vigiando a aproximação de viaturas policiais.

Dessa forma, amplamente demonstradas a autoria delitiva e as qualificadoras erigidas na denúncia.

Embora os fatos tenham se dado pela madrugada, aproveitando-se os agentes da menor vigilância decorrente do repouso noturno, é certo que o Col. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1888756/SP, analisado sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que "A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)." (Tema 1087).

Dessa forma, diante da imperiosa adoção da tese firmada em sede de recurso repetitivo, de se afastar a majorante prevista pelo artigo 155, § 1º, do C.P.

Passo, pois, a dosar a pena do réu.

O acusado ostenta condenação definitiva não caracterizadora de reincidência (Proc. 0027090-47.2007.8.26.0451 - fls. 212/219). No entanto, essa condenação se refere à infração prevista pelo artigo 28 d Lei de Tóxicos, pelo que não se presta a agravar a pena do réu.

Sobre esse tema, decidiu o Col. STF que:

"AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA ASSENTADA EM ANTERIOR REGISTRO DE INCIDÊNCIA AO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO APTA A JUSTIFICAR A MAJORAÇÃO DA REPRIMENDA. DESPROPORCIONALIDADE. ORDEM CONCEDIDA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL

DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. Conquanto não ultimado o julgamento do RE 635.659 (Relator Ministro Gilmar Mendes), que discute a constitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006, revela-se desproporcional considerar condenação anterior pela prática de porte de droga para consumo próprio como causa hábil a configurar reincidência e afastar a incidência do redutor do art. 33, §4º, da Lei de Drogas. 3. Não se afigura razoável permitir que uma conduta que possui vedação legal quanto à imposição de prisão, a fim de evitar a estigmatização do usuário de drogas, possa dar azo à posterior configuração de reincidência. 4. Além de aparente contrariedade com a própria teleologia da Lei 11.343/2006, no que diz respeito à forma de tratamento que deve ser conferida ao usuário de drogas, deve-se ponderar ainda que a reincidência depende, segundo consolidada jurisprudência desta Corte, da constatação de que houve condenação criminal com trânsito em julgado, o que, em grande parte dos casos de incidência do art. 28 da Lei 11.343/2006 não ocorre. 5. Cumpre registrar que, nos termos do art. 63 do Código Penal, verifica-se a reincidência "quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior" (grifo nosso). Portanto, o conceito de reincidência reclama a condenação pela prática de um segundo crime após anterior com trânsito em julgado - e não contravenção penal, por exemplo. 6. O art. 28 da Lei 11.343/2006, por não cominar pena de reclusão ou detenção, não configura crime nos termos da definição contida na Lei de Introdução ao Código Penal, e, assim, não tem a condão de gerar reincidência, instituto disciplinado no Código Penal. 7. Agravamento desprovido. (STF - RHC 178512 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-118 DIVULG 17-06-2022 PUBLIC 20-06-2022). Assim, resta coerente o entendimento de que, "se a contravenção penal, punível com pena de prisão simples, não configura reincidência, resta inequivocamente desproporcional a consideração, para fins de reincidência, da posse de droga para consumo próprio, que conquanto seja crime, é punida apenas com "advertência sobre os efeitos das drogas", "prestação de serviços à comunidade" e "medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo", entendimento esse trazido no julgamento do HC n. 536.802/SP, pelo relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, pela Quinta Turma do Col. STJ.

Na segunda fase, temos que o réu é reincidente (Proc. 0011145-44.2012.8.26.0451, 1500235-12.2018.8.26.0599 - fls. 212/219), devendo sua pena ser fixada no mínimo legal, ou seja, em dois anos e seis meses de detenção, mais o pagamento de doze dias-multa. Em tendo o réu confessado espontaneamente o delito e tendo sua fala sido importante no esclarecimento dos fatos, sua pena é diminuída em um sexto, atingindo dois anos e um mês de reclusão e dez dias-multa.

Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação e CONDENO o réu PAULO SÉRGIO ALVES BAPTISTA (RG: 40.443.539, filho de Jose Ayrton Alves Baptista e Valquíria Menghini), a uma pena de dois anos e um mês de reclusão, mais o pagamento de dez dias-multa, no piso, como incurso no artigo 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal.

Reincidente o réu, não faz ele jus aos benefícios previstos pelos artigos 44 e 77 do C.P.

Pelo mesmo motivo, nos termos do artigo 33, a 2º, "a" e "b" do C.P., deverá iniciar o cumprimento de sua pena em regime semiaberto.

Respondeu ao processo solto e poderá recorrer em liberdade.

Transitada esta em julgado, lance-se o nome do réu no rol de culpados.

Custas na forma da lei, observadas as regras da gratuidade.

P.I.C.

Piracicaba, 30 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA